



P U T U S A N

Nomor 438 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARIS LUBIS alias ARIS;**
Tempat Lahir : Sei Nangka;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/2 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang
Barat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung
Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Balai Asahan tanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS LUBIS alias ARIS telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pid/2019



kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIS LUBIS alias ARIS**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar bon/faktur pengambilan dan pembayaran ikan; Dikembalikan kepada saksi Jalaluddin alias Jalal;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 280/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS LUBIS alias ARIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar bon/faktur pengambilan dan pembayaran ikan; Dikembalikan kepada saksi Jalaluddin alias Jalal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1232/Pid/2018/PT MDN tanggal 6 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 280/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 6 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 12 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pid/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan Terdakwa bersama dengan Muhammad Irvan Simangunsong mempunyai hubungan kerjasama dengan Jalaluddin terkait dengan tugas Terdakwa membeli ikan dari toke-toke ikan;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya beberapa kali menerima uang dari Jalaluddin untuk membeli ikan, yaitu pada tanggal 21 April 2018, tanggal 24 April 2018, tanggal 5 Mei 2018 dan seterusnya;

Bahwa Terdakwa menerima uang dari Jalaluddin untuk membeli ikan seluruhnya berjumlah Rp17.434.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jalaludin mengalami kerugian sebesar Rp19.434.000,00 (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menguasai atau memiliki uang milik Jalaluddin yang ada padanya yang seharusnya uang milik Jalaluddin diserahkan kepada para toke-toke ikan tempat Terdakwa mengambil ikan;

Bahwa uang milik Jalaluddin yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa menguasai dan memiliki uang secara melawan hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada para toke-toke ikan merupakan tindak pidana penggelapan;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1232/Pid/2018/PT MDN tanggal 6 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 280/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 6 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARIS LUBIS alias ARIS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1232/Pid/2018/PT MDN tanggal 6 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 280/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 6 Desember 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)